



Condiciones de Uso – Myst

Última actualización: 20/04/2026

1. Introducción

Los presentes Términos y Condiciones de Uso (en adelante, los “Términos”) regulan el acceso, navegación y utilización de la aplicación móvil Myst (en adelante, la “Aplicación”), así como de los servicios, funcionalidades y contenidos que se ponen a disposición de las personas usuarias a través de la misma.

Myst es una aplicación digital orientada al seguimiento integral de la salud de las personas que menstrúan, con un enfoque holístico que contempla aspectos hormonales, físicos y emocionales. Su propósito es facilitar el registro, organización y visualización de información relacionada con el bienestar de la usuaria, así como generar reportes estructurados que puedan ser utilizados como apoyo informativo en contextos de atención médica.

El uso de la Aplicación implica el tratamiento de información personal, incluyendo datos que pueden ser considerados sensibles en materia de salud. En este sentido, Myst se compromete a que dicho tratamiento se realice conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, así como a los principios de seguridad, confidencialidad y responsabilidad.

Es importante señalar que Myst constituye una herramienta de apoyo para la autogestión de la salud y la organización de información personal, por lo que en ningún caso sustituye la evaluación, diagnóstico, tratamiento o seguimiento por parte de profesionales de la salud. Las decisiones médicas deberán ser tomadas exclusivamente por personal calificado.

El acceso y uso de la Aplicación están sujetos a la aceptación plena y sin reservas de los presentes Términos. En caso de que la persona usuaria no esté de acuerdo con lo aquí establecido, deberá abstenerse de utilizar la Aplicación.

2. Identificación del responsable

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones, el responsable de la operación, gestión y puesta a disposición de la aplicación Myst (en adelante, el “Responsable”) es el equipo desarrollador del proyecto Myst – App de salud holística para personas que menstrúan.

Nombre del responsable: Tenko

Nombre comercial: Myst

Domicilio: C. Nueva Escocia, No. 1885, Col. Providencia 5a Secc., Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44638.

Correo electrónico de contacto: myst.team.app@gmail.com

Para efectos de contacto, soporte o cualquier comunicación relacionada con el uso de la Aplicación o con los presentes Términos, las personas usuarias podrán comunicarse a través de los canales oficiales que se pongan a disposición dentro de la propia Aplicación o en los medios digitales asociados al proyecto.

En caso de que el proyecto Myst evolucione hacia una figura legal formal (persona física con actividad empresarial o persona moral), la identidad del Responsable, así como sus datos legales (denominación social, domicilio y medios de contacto oficiales), podrán ser actualizados en este documento, sin afectar la validez de los presentes Términos.

El Responsable actúa conforme a la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en materia de protección de datos personales, comercio electrónico y servicios digitales.

3. Definiciones

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones, los siguientes conceptos tendrán el significado que a continuación se les atribuye, independientemente de que se utilicen en singular o plural:

“Aplicación”: Se refiere a Myst, aplicación móvil de salud holística diseñada para el registro, análisis y visualización de información relacionada con el ciclo menstrual, síntomas físicos, emocionales y hormonales, así como otras funcionalidades asociadas.

“Usuaría” o “Usuario”: Persona física que accede, se registra o utiliza la Aplicación, independientemente de que haga uso de todas o algunas de sus funcionalidades.

“Responsable”: Persona(s) física(s) o moral(es) que operan, administran y ponen a disposición la Aplicación, conforme a lo establecido en la sección anterior.

“Servicios”: Conjunto de funcionalidades, herramientas y contenidos ofrecidos a través de la Aplicación, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, el

registro de síntomas, generación de reportes, visualización de tendencias, recordatorios y demás características disponibles.

“Datos personales”: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

“Datos personales sensibles”: Aquellos datos que afectan la esfera más íntima de la persona usuaria o cuyo uso indebido puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para la misma, incluyendo de manera enunciativa datos relativos a la salud física, emocional y hormonal registrados en la Aplicación.

“Contenido”: Toda la información, textos, gráficos, interfaces, diseños, bases de datos, algoritmos y cualquier otro material disponible dentro de la Aplicación, ya sea generado por el Responsable o por las personas usuarias.

“Cuenta”: Registro individual creado por la persona usuaria para acceder a la Aplicación y hacer uso de sus funcionalidades, asociado a credenciales de acceso confidenciales.

“Reporte”: Documento o visualización generada por la Aplicación a partir de los datos ingresados por la usuaria, con el objetivo de organizar y presentar información de manera estructurada para su consulta personal o eventual uso informativo en contextos médicos.

“Dispositivo”: Equipo electrónico (teléfono móvil, tableta u otro) desde el cual se accede a la Aplicación.

“Términos”: El presente documento de Términos y Condiciones de Uso, incluyendo sus futuras modificaciones.

4. Aceptación de los Términos

El acceso, descarga, registro o uso de la Aplicación Myst implica la aceptación expresa, informada y sin reservas de los presentes Términos y Condiciones, así como de la Política de Privacidad correspondiente. Dicha aceptación se entenderá otorgada desde el momento en que la persona usuaria interactúe con la Aplicación, ya sea mediante la creación de una Cuenta o mediante el uso de cualquiera de sus funcionalidades.

Al aceptar estos Términos, la persona usuaria declara que ha leído, comprendido y acepta obligarse conforme a lo aquí establecido. Asimismo, manifiesta contar con la capacidad legal necesaria para celebrar este tipo de acuerdos conforme a la

legislación aplicable. En caso de que la persona usuaria no cumpla con estos requisitos, deberá abstenerse de utilizar la Aplicación.

En el supuesto de que la persona usuaria no esté de acuerdo, total o parcialmente, con los presentes Términos, deberá abstenerse de acceder, registrarse o continuar utilizando la Aplicación.

El Responsable se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la aceptación expresa de los Términos mediante mecanismos electrónicos dentro de la Aplicación (por ejemplo, casillas de verificación, avisos emergentes o actualizaciones obligatorias), especialmente cuando se realicen modificaciones sustanciales a su contenido.

El uso continuo de la Aplicación con posterioridad a la publicación de cambios en los presentes Términos constituirá una aceptación tácita de dichas modificaciones. En caso de no estar de acuerdo con las actualizaciones, la persona usuaria deberá dejar de utilizar la Aplicación y, en su caso, solicitar la cancelación de su Cuenta.

5 Descripción del Servicio

La Aplicación Myst es una herramienta digital orientada al seguimiento integral de la salud de las personas que menstrúan, diseñada bajo un enfoque holístico que integra el registro y análisis de información relacionada con aspectos hormonales, físicos y emocionales.

A través de la Aplicación, la persona usuaria podrá acceder a diversas funcionalidades que le permiten gestionar y visualizar su información personal de salud, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

- Registro personalizado de síntomas y eventos relacionados con el ciclo menstrual.
- Organización y visualización de datos mediante calendarios, listas y representaciones gráficas.
- Generación de reportes estructurados con base en la información proporcionada por la usuaria, con fines informativos y de apoyo.
- Configuración de recordatorios relacionados con hábitos, medicación, citas médicas u otros eventos relevantes.
- Herramientas de apoyo para la identificación de patrones y tendencias a partir del historial registrado.

Estas funcionalidades tienen como finalidad facilitar la autogestión de la salud, así como mejorar la organización y comprensión de la información personal de la

usuaria, pudiendo servir como apoyo informativo en contextos de consulta con profesionales de la salud.

No obstante, la Aplicación no proporciona servicios médicos, diagnósticos clínicos, tratamientos, ni sustituye en ningún caso la evaluación, asesoramiento o intervención de profesionales de la salud debidamente calificados. La información generada por la Aplicación se basa exclusivamente en los datos ingresados por la propia usuaria y en procesos automatizados, por lo que su uso es responsabilidad de la misma.

El Responsable no garantiza que los resultados, análisis o reportes generados por la Aplicación sean exactos, completos o adecuados para fines médicos específicos, por lo que se recomienda que cualquier decisión relacionada con la salud sea consultada directamente con un especialista.

La Aplicación podrá incorporar, modificar o eliminar funcionalidades en cualquier momento, con el objetivo de mejorar la experiencia de uso, optimizar el servicio o adaptarse a requerimientos técnicos, legales o de negocio.

6. Requisitos de Uso

El acceso y uso de la Aplicación Myst se encuentran sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de la persona usuaria:

6.1 Capacidad legal

La persona usuaria deberá contar con la capacidad legal suficiente para obligarse conforme a los presentes Términos. En caso de que la usuaria sea menor de edad, el uso de la Aplicación deberá realizarse bajo la supervisión y consentimiento de su madre, padre o tutor legal, conforme a la legislación aplicable.

6.2 Veracidad de la información

La persona usuaria se compromete a proporcionar información veraz, completa y actualizada al momento de registrarse y durante el uso de la Aplicación. La información ingresada será responsabilidad exclusiva de la usuaria, especialmente aquella relacionada con su estado de salud.

6.3 Uso personal y no comercial

La Aplicación está destinada exclusivamente para uso personal. Queda estrictamente prohibido utilizarla con fines comerciales, lucrativos, de explotación de datos o cualquier otro uso distinto al previsto en estos Términos, salvo autorización expresa del Responsable.

6.4 Uso adecuado de la Aplicación

La persona usuaria se obliga a utilizar la Aplicación de manera responsable, ética y conforme a la ley, absteniéndose de:

- Realizar actividades que puedan dañar, sobrecargar o afectar el funcionamiento de la Aplicación.
- Intentar acceder de manera no autorizada a sistemas, cuentas, servidores o bases de datos relacionados con la Aplicación.
- Introducir virus, malware o cualquier otro código malicioso.
- Utilizar la Aplicación para fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la moral y buenas costumbres.

6.5 Seguridad de la cuenta

En caso de crear una Cuenta, la persona usuaria será responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso (usuario, contraseña u otros mecanismos de autenticación), así como de todas las actividades que se realicen desde su cuenta.

6.6 Uso informado de la Aplicación

La persona usuaria reconoce que la Aplicación es una herramienta de apoyo para el registro y organización de información personal de salud, por lo que se compromete a no utilizarla como sustituto de atención médica profesional, diagnóstico clínico o tratamiento.

6.7 Cumplimiento normativo

La persona usuaria se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales aplicables en relación con el uso de la Aplicación, incluyendo aquellas en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y uso de tecnologías digitales.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta sección podrá dar lugar a la suspensión o cancelación del acceso a la Aplicación, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

7. Registro de Usuario y Cuenta

Para acceder a determinadas funcionalidades de la Aplicación Myst, la persona usuaria deberá crear una Cuenta mediante el registro correspondiente dentro de la Aplicación, proporcionando la información solicitada.

7.1 Creación de la cuenta

La persona usuaria podrá registrarse proporcionando datos básicos de identificación y contacto, así como cualquier otra información necesaria para el funcionamiento de la Aplicación. El registro podrá realizarse mediante correo electrónico, credenciales propias o mecanismos de autenticación que la Aplicación habilite.

7.2 Exactitud y actualización de la información

La persona usuaria se compromete a proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el proceso de registro y a mantenerla actualizada en todo momento. El Responsable no será responsable por la inexactitud de los datos proporcionados por la usuaria.

7.3 Confidencialidad de las credenciales

La persona usuaria es responsable de mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso, incluyendo su nombre de usuario, contraseña y cualquier otro mecanismo de autenticación implementado. Asimismo, será responsable de todas las actividades realizadas desde su Cuenta.

En caso de detectar un uso no autorizado de la Cuenta o cualquier vulneración de seguridad, la persona usuaria deberá notificarlo de manera inmediata a través de los canales oficiales de contacto.

7.4 Uso individual de la cuenta

La Cuenta es personal, única e intransferible. Queda prohibido compartir, ceder, vender o permitir el acceso a terceros, salvo en los casos expresamente permitidos por la Aplicación (por ejemplo, funcionalidades de compartición controlada de información).

7.5 Suspensión o cancelación de la cuenta

El Responsable se reserva el derecho de suspender, limitar o cancelar una Cuenta, de manera temporal o definitiva, en caso de:

- Incumplimiento de los presentes Términos.
- Detección de actividades sospechosas, fraudulentas o ilícitas.
- Uso indebido de la Aplicación.
- Requerimientos legales o de autoridad competente.

7.6 Eliminación de la cuenta

La persona usuaria podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de su Cuenta, conforme a los mecanismos establecidos dentro de la Aplicación o mediante solicitud directa al Responsable. La eliminación de la Cuenta implicará la pérdida de acceso a los servicios y, en su caso, la supresión de la información conforme a la Política de Privacidad.

7.7 Disponibilidad del registro

El Responsable se reserva el derecho de limitar o deshabilitar el registro de nuevas cuentas en cualquier momento, por razones técnicas, operativas o de seguridad.

8. Uso Permitido de la Aplicación

La persona usuaria se compromete a utilizar la Aplicación Myst de conformidad con lo establecido en los presentes Términos, la legislación aplicable y las buenas prácticas en el uso de servicios digitales.

8.1 Uso autorizado

La Aplicación podrá ser utilizada exclusivamente para fines personales, relacionados con el registro, organización y consulta de información de salud por parte de la propia usuaria, conforme a las funcionalidades previstas por el Responsable.

8.2 Prohibiciones de uso

Queda estrictamente prohibido a la persona usuaria:

- Utilizar la Aplicación para fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la ley.
- Acceder, intentar acceder o utilizar cuentas de terceros sin autorización.
- Interferir, dañar, deshabilitar o sobrecargar el funcionamiento de la Aplicación o de sus sistemas asociados.
- Introducir, transmitir o difundir virus, malware o cualquier otro código malicioso.
- Realizar ingeniería inversa, descompilación, desensamblado o cualquier intento de obtener el código fuente de la Aplicación.
- Utilizar herramientas automatizadas (bots, scripts, scrapers) para extraer información o interactuar con la Aplicación sin autorización.
- Reproducir, copiar, distribuir, modificar o explotar cualquier parte de la Aplicación o su Contenido sin autorización expresa del Responsable.
- Utilizar la Aplicación para recopilar, almacenar o explotar datos de otras personas usuarias sin su consentimiento.

8.3 Uso de la información generada

La persona usuaria reconoce que la información generada dentro de la Aplicación, incluyendo reportes, análisis y visualizaciones, es para su uso personal e informativo. Cualquier uso distinto, incluyendo fines comerciales, académicos o de investigación, deberá contar con la autorización previa del Responsable, salvo que se trate de datos propios de la usuaria.

8.4 Integridad del servicio

La persona usuaria se abstendrá de realizar cualquier acción que comprometa la seguridad, integridad o disponibilidad de la Aplicación, incluyendo intentos de vulneración de sistemas de autenticación, acceso a bases de datos o manipulación de funcionalidades.

8.5 Consecuencias del uso indebido

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta sección podrá dar lugar a la suspensión inmediata del acceso a la Aplicación, la cancelación de la Cuenta y, en su caso, a la adopción de las acciones legales correspondientes por parte del Responsable.

9. Datos y Privacidad

El uso de la Aplicación Myst implica el tratamiento de datos personales por parte del Responsable, incluyendo información que puede ser considerada como datos personales sensibles en materia de salud. En este sentido, el Responsable se compromete a tratar dicha información conforme a la legislación aplicable, particularmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), así como a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

9.1 Tipos de datos recopilados

La Aplicación podrá recopilar y tratar, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Datos de identificación (correo electrónico u otros datos de registro).
- Datos de uso y navegación dentro de la Aplicación.
- Datos relacionados con la salud, incluyendo síntomas físicos, emocionales y hormonales registrados por la usuaria.

Estos últimos podrán ser considerados datos personales sensibles, por lo que su tratamiento requiere un nivel reforzado de protección.

9.2 Finalidad del tratamiento

Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

- Proporcionar y operar las funcionalidades de la Aplicación.
- Generar reportes, análisis y visualizaciones basadas en la información ingresada por la usuaria.
- Mejorar la experiencia de uso y el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- Cumplir con obligaciones legales aplicables.

9.3 Consentimiento

Al aceptar los presentes Términos y utilizar la Aplicación, la persona usuaria otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, incluyendo datos sensibles, conforme a lo establecido en la Política de Privacidad.

9.4 Seguridad de la información

El Responsable implementará medidas de seguridad técnicas, administrativas y organizativas para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o acceso no autorizado, en alineación con buenas prácticas internacionales de seguridad de la información.

No obstante, la persona usuaria reconoce que ningún sistema es completamente seguro, por lo que el Responsable no puede garantizar la seguridad absoluta de la información.

9.5 Uso de la información por la usuaria

La persona usuaria es responsable del uso que haga de la información registrada en la Aplicación, así como de la decisión de compartirla con terceros, incluyendo profesionales de la salud.

9.6 Transferencias de datos

El Responsable no transferirá datos personales a terceros sin el consentimiento de la persona usuaria, salvo en los casos previstos por la ley o cuando sea necesario para la prestación del servicio (por ejemplo, servicios tecnológicos de infraestructura), bajo condiciones de confidencialidad y seguridad.

9.7 Derechos ARCO

La persona usuaria podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), conforme a la legislación aplicable, a

través de los mecanismos que se indiquen en la Política de Privacidad o mediante los canales de contacto oficiales.

9.8 Política de Privacidad

El tratamiento de los datos personales se rige de manera complementaria por la Política de Privacidad de Myst, la cual forma parte integral de los presentes Términos y deberá ser consultada por la persona usuaria para conocer a detalle el uso de su información.

10. Propiedad Intelectual

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial relacionados con la Aplicación Myst, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa su código fuente, diseño, interfaces, arquitectura, funcionalidades, bases de datos, algoritmos, contenido, elementos gráficos, logotipo, nombre comercial y demás componentes, son propiedad exclusiva del Responsable o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso.

El acceso y uso de la Aplicación no otorgan a la persona usuaria ningún derecho de propiedad sobre la misma ni sobre sus elementos, más allá de una licencia de uso limitada, no exclusiva, intransferible y revocable, otorgada únicamente para fines personales y conforme a los presentes Términos.

Queda estrictamente prohibido a la persona usuaria:

- Reproducir, copiar, modificar, adaptar, distribuir, comercializar o explotar total o parcialmente la Aplicación o cualquiera de sus elementos.
- Realizar ingeniería inversa, descompilación o cualquier intento de acceder al código fuente o a la lógica interna del sistema.
- Utilizar marcas, nombres comerciales, logotipos o cualquier signo distintivo de Myst sin autorización previa y por escrito del Responsable.

Asimismo, cualquier contenido generado dentro de la Aplicación por parte del Responsable está protegido por las leyes de propiedad intelectual aplicables. En el caso de los datos ingresados por la persona usuaria, estos seguirán siendo de su titularidad; sin embargo, la usuaria otorga al Responsable una autorización para su uso dentro del funcionamiento de la Aplicación, conforme a lo establecido en la sección de Datos y Privacidad.

El uso no autorizado de los elementos protegidos podrá dar lugar a las acciones legales correspondientes conforme a la legislación aplicable.

11. Funcionalidades de Pago y Modelo Freemium

La Aplicación Myst opera bajo un modelo de acceso mixto, que combina funcionalidades gratuitas con servicios adicionales de pago (en adelante, el “Modelo Freemium”), permitiendo a la persona usuaria utilizar una versión básica sin costo, así como acceder a características avanzadas mediante suscripción o pago por uso.

11.1 Servicios gratuitos

La Aplicación podrá ofrecer, sin costo, funcionalidades básicas relacionadas con el registro y visualización de información personal de salud, cuyo alcance será determinado por el Responsable y podrá modificarse en cualquier momento.

11.2 Servicios de pago

Algunas funcionalidades avanzadas podrán estar sujetas a pago, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

- Generación de reportes avanzados o especializados.
- Exportación de información en formatos específicos (por ejemplo, PDF).
- Acceso a análisis más detallados o funcionalidades adicionales.

Estas funcionalidades podrán contratarse mediante:

- Suscripciones (mensuales, anuales u otras modalidades), o
- Pagos por uso, en los que la persona usuaria paga únicamente por funcionalidades específicas cuando las requiera.

11.3 Condiciones de pago

Los precios, condiciones, periodicidad y características de los servicios de pago serán informados de manera clara dentro de la Aplicación antes de que la persona usuaria realice cualquier contratación.

Los pagos podrán gestionarse a través de plataformas de terceros (por ejemplo, tiendas de aplicaciones), por lo que también estarán sujetos a los términos y condiciones de dichos proveedores.

11.4 Renovaciones y cancelaciones

En caso de suscripciones, estas podrán renovarse automáticamente conforme a las condiciones informadas al momento de la contratación. La persona usuaria podrá cancelar su suscripción en cualquier momento mediante los mecanismos habilitados en la plataforma correspondiente.

11.5 Política de reembolsos

Salvo disposición expresa en contrario, los pagos realizados no serán reembolsables, excepto en los casos previstos por la legislación aplicable o por las políticas del proveedor de pago utilizado.

11.6 Modificaciones en precios y servicios

El Responsable se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los precios, características o disponibilidad de los servicios de pago, notificando a las personas usuarias conforme a lo establecido en estos Términos.

12. Limitación de Responsabilidad

El uso de la Aplicación Myst se realiza bajo la exclusiva responsabilidad de la persona usuaria. El Responsable no garantiza que la Aplicación satisfaga las expectativas particulares de la usuaria ni que su funcionamiento sea ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de errores.

12.1 Naturaleza informativa del servicio

La Aplicación tiene fines exclusivamente informativos y de apoyo para la organización de datos personales de salud. En ningún caso constituye un servicio médico, ni sustituye la evaluación, diagnóstico, tratamiento o seguimiento por parte de profesionales de la salud debidamente calificados.

12.2 Decisiones basadas en la información

El Responsable no será responsable por decisiones, acciones u omisiones tomadas por la persona usuaria con base en la información generada por la Aplicación, incluyendo reportes, análisis o visualizaciones.

12.3 Exactitud de la información

La información generada por la Aplicación depende de los datos ingresados por la propia usuaria y de procesos automatizados. En consecuencia, el Responsable no garantiza la exactitud, veracidad, integridad o utilidad de dicha información para fines específicos.

12.4 Disponibilidad y funcionamiento

El Responsable no será responsable por interrupciones, fallas técnicas, errores del sistema, retrasos, pérdida de información o cualquier inconveniente derivado del uso

de la Aplicación, incluyendo aquellos ocasionados por causas ajenas, como fallas en servicios de terceros, problemas de conectividad o mantenimiento del sistema.

12.5 Seguridad de la información

Si bien el Responsable implementa medidas razonables de seguridad para proteger la información de las personas usuarias, no garantiza la inexistencia de vulneraciones, accesos no autorizados o incidentes de seguridad derivados de factores externos o fuera de su control.

12.6 Uso indebido de la Aplicación

El Responsable no será responsable por el uso indebido de la Aplicación por parte de la persona usuaria o de terceros, incluyendo el acceso no autorizado a la Cuenta por negligencia en la protección de credenciales.

12.7 Exclusión de responsabilidad indirecta

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, el Responsable no será responsable por daños indirectos, incidentales, especiales, consecuenciales o punitivos, incluyendo pérdida de datos, pérdida de oportunidades, afectaciones a la salud derivadas de interpretaciones incorrectas o cualquier otro daño derivado del uso o imposibilidad de uso de la Aplicación.

13. Disponibilidad del Servicio

El Responsable procurará que la Aplicación Myst se encuentre disponible de manera continua y con un funcionamiento adecuado; sin embargo, no garantiza la disponibilidad ininterrumpida ni libre de errores del servicio.

13.1 Continuidad del servicio

La Aplicación podrá experimentar interrupciones temporales, suspensiones o limitaciones en su funcionamiento debido a:

- Mantenimiento preventivo o correctivo.
- Actualizaciones o mejoras del sistema.
- Fallas técnicas, errores de software o problemas de infraestructura.
- Causas ajenas al control del Responsable, tales como fallas en servicios de terceros, redes de telecomunicaciones o proveedores de tecnología.

13.2 Mantenimiento y actualizaciones

El Responsable podrá realizar en cualquier momento labores de mantenimiento, modificaciones o actualizaciones que impliquen la interrupción parcial o total del servicio, sin que ello genere derecho a compensación alguna para la persona usuaria.

13.3 Dependencia tecnológica

La disponibilidad de la Aplicación depende del correcto funcionamiento del dispositivo de la persona usuaria, su conexión a internet y de servicios externos utilizados para la operación de la plataforma, por lo que el Responsable no será responsable por fallas derivadas de dichos factores.

13.4 Modificación o discontinuación del servicio

El Responsable se reserva el derecho de modificar, suspender o discontinuar, total o parcialmente, la Aplicación o cualquiera de sus funcionalidades en cualquier momento, por razones técnicas, operativas, legales o de negocio.

14. Modificaciones del Servicio

El Responsable se reserva el derecho de modificar, actualizar, mejorar o eliminar, en cualquier momento y sin necesidad de autorización previa de la persona usuaria, la Aplicación Myst o cualquiera de sus funcionalidades, características o contenidos.

14.1 Cambios en funcionalidades

Las modificaciones podrán incluir, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Incorporación de nuevas funcionalidades o servicios.
- Actualización o mejora de herramientas existentes.
- Limitación o eliminación de determinadas características.
- Cambios en la interfaz, diseño o experiencia de usuario.

Dichas modificaciones podrán realizarse con el objetivo de mejorar el servicio, adaptarlo a avances tecnológicos, cumplir con disposiciones legales o responder a necesidades del negocio.

14.2 Notificación de cambios

Cuando las modificaciones tengan un impacto significativo en el uso de la Aplicación, el Responsable podrá notificar a las personas usuarias a través de la propia Aplicación, medios electrónicos o cualquier otro canal disponible.

14.3 Continuidad del uso

El uso continuo de la Aplicación después de la implementación de modificaciones implicará la aceptación de dichos cambios por parte de la persona usuaria.

14.4 Impacto en servicios de pago

En caso de que las modificaciones afecten funcionalidades sujetas a pago, el Responsable procurará informar de manera previa a las personas usuarias, sin perjuicio de su derecho a modificar o discontinuar servicios conforme a lo establecido en los presentes Términos.

15. Suspensión o Cancelación de Cuentas

El Responsable podrá suspender, limitar o cancelar el acceso a la Cuenta de la persona usuaria, de manera temporal o definitiva, cuando se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en los presentes Términos o cuando resulte necesario para proteger la integridad de la Aplicación, de otras personas usuarias o del propio Responsable.

15.1 Causales de suspensión o cancelación

La Cuenta podrá ser suspendida o cancelada en los siguientes casos, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.
- Uso indebido de la Aplicación o de sus funcionalidades.
- Proporcionar información falsa, inexacta o desactualizada.
- Actividades sospechosas, fraudulentas o ilícitas.
- Intentos de vulnerar la seguridad de la Aplicación o de acceder de forma no autorizada a sistemas o datos.
- Requerimientos de autoridad competente o cumplimiento de obligaciones legales.

15.2 Medidas aplicables

Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, el Responsable podrá:

- Restringir temporalmente el acceso a la Cuenta.
- Suspender ciertas funcionalidades.
- Cancelar de forma definitiva la Cuenta.

Estas medidas podrán aplicarse sin previo aviso cuando exista riesgo para la seguridad del sistema o de terceros.

15.3 Cancelación por solicitud de la usuaria

La persona usuaria podrá solicitar en cualquier momento la cancelación de su Cuenta a través de los mecanismos disponibles en la Aplicación o mediante los canales de contacto oficiales. La cancelación implicará la pérdida de acceso a los servicios asociados.

15.4 Efectos de la cancelación

La cancelación de la Cuenta podrá implicar la eliminación o anonimización de la información asociada, conforme a lo establecido en la Política de Privacidad y la legislación aplicable.

15.5 Conservación de información

El Responsable podrá conservar cierta información de la persona usuaria cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, resolución de controversias o aplicación de los presentes Términos.

16. Modificaciones a los Términos

El Responsable se reserva el derecho de modificar, actualizar o complementar en cualquier momento los presentes Términos y Condiciones, con el fin de adaptarlos a cambios legales, regulatorios, tecnológicos o de operación del servicio.

16.1 Publicación de modificaciones

Cualquier modificación a los Términos será publicada a través de la Aplicación Myst o mediante los medios electrónicos que el Responsable considere adecuados, indicando la fecha de última actualización.

16.2 Notificación a las personas usuarias

Cuando los cambios sean sustanciales y afecten de manera significativa los derechos u obligaciones de las personas usuarias, el Responsable procurará notificar dichas modificaciones de forma previa, a través de avisos dentro de la Aplicación, correo electrónico u otros canales disponibles.

16.3 Aceptación de modificaciones

El uso continuo de la Aplicación después de la entrada en vigor de las modificaciones implicará la aceptación de los nuevos Términos por parte de la persona usuaria.

En caso de que la persona usuaria no esté de acuerdo con las modificaciones realizadas, deberá abstenerse de continuar utilizando la Aplicación y, en su caso, solicitar la cancelación de su Cuenta.

16.4 Entrada en vigor

Las modificaciones a los presentes Términos entrarán en vigor a partir de su publicación, salvo que se indique una fecha distinta.

17. Legislación Aplicable

Los presentes Términos y Condiciones se registrarán e interpretarán de conformidad con las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo relativo a la protección de datos personales, comercio electrónico y servicios digitales.

Para la interpretación, cumplimiento y, en su caso, resolución de cualquier controversia derivada del uso de la Aplicación Myst o de los presentes Términos, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Sin perjuicio de lo anterior, el Responsable procurará resolver de manera amistosa cualquier conflicto o desacuerdo que pudiera surgir con la persona usuaria, priorizando mecanismos de comunicación directa y soluciones extrajudiciales.

18. Contacto

Para cualquier duda, aclaración, comentario o solicitud relacionada con la presente Política de Privacidad o con el tratamiento de sus datos personales, la persona usuaria podrá comunicarse con Myst a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: myst.team.app@gmail.com

18.1 Atención de solicitudes

Myst atenderá las solicitudes relacionadas con la protección de datos personales, incluyendo el ejercicio de Derechos ARCO y la revocación del consentimiento, conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la presente Política de Privacidad.

18.2 Responsable de protección de datos

Para efectos de la atención de solicitudes y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales, se ha designado a:

Responsable de protección de datos: Tenko

Correo de contacto: myst.team.app@gmail.com